

RECURSO CÍVEL Nº 5070285-21.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: RICARDO PIRES PECANHA (AUTOR)

RECORRIDO: UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, §19, CF/88. INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PAGAMENTO DE ATRASADOS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRECEDENTES DO STJ. EDCL NO RESP 1192556/PE - REPETITIVO E RESP 1607418/RS. PARCELA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA E PERMANENTE QUE INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E TERÇO DE FÉRIAS. ARTIGOS 41, 63 E 76 DA LEI Nº 8.112/90. EVENTUAIS DIFERENÇAS DEVEM SER APURADAS EM SEDE DE CUMPRIMENTO COM REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS, SENDO POSSÍVEL INCLUSIVE A COMPROVAÇÃO CONTÁBIL NESSE MOMENTO, DE QUE A VERBA JÁ COMPÕE A BASE DE CÁLCULO CONCRETO EM RELAÇÃO AO ACRÉSCIMO DE FÉRIAS OU À GRATIFICAÇÃO NATALINA, QUANDO ENTÃO NÃO HAVERÁ O QUE EXECUTAR FRENTE A ESSA VERBA. RECURSO DA PARTE DEMANDANTE CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, conforme fundamentos e acréscimos acima expendidos, PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS e condenar a ré a incluir o valor pago a título de abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias, observadas as diretrizes elencadas nos arts. 63 e 76, da Lei nº 8.112/90, pagando as diferenças daí decorrentes, que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data em que cada parcela era devida, e acrescidas de juros de mora, a contar da citação, tudo com base nos índices e taxas previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, observando-se a prescrição quinquenal e o teto dos Juizados Especiais Federais. Assevero que É PERMITIDO QUE, EM SEDE DE EXECUÇÃO, CASO SE VERIFIQUE CONTABILMENTE QUE O ACRÉSCIMO DE FÉRIAS OU A GRATIFICAÇÃO NATALINA AQUI RECLAMADAS JÁ SÃO PAGAS PELA ADMINISTRAÇÃO COM O ABONO DE PERMANÊNCIA NA COMPOSIÇÃO DA SUA BASE DE CÁLCULO, NÃO HAVERÁ O QUE SE EXECUTAR EM RELAÇÃO ÀS DIFERENÇAS EM QUESTÃO. Sem custas e honorários. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de março de 2025.

5070285-21.2024.4.02.5101

510015687817 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5070285-21.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: RICARDO PIRES PECANHA (AUTOR)

RECORRIDO: UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de inclusão do abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias, além de pagamento de diferenças salariais vencidas no quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

A sentença foi proferida com os seguintes termos:

"RICARDO PIRES PECANHA ajuizou a presente ação contra a UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, pleiteando a condenação da ré à inclusão do abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de um terço de férias, com o pagamento das

diferenças devidas, acrescidas de correção monetária e juros, respeitada a prescrição quinquenal.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, aplicável ao microssistema de Juizados Especiais.

Decido.

A parte autora pleiteia o reconhecimento do direito à inclusão do valor pago a título de abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias, argumentando que, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), tal verba possui natureza remuneratória.

Por outro lado, a parte ré sustenta que a inclusão é indevida, seja porque o abono de permanência não se confunde com remuneração, seja porque sua inclusão configuraria *bis in idem*.

O abono de permanência foi inicialmente instituído pela Emenda Constitucional n.º 41/2003 e consiste em vantagem concedida aos servidores públicos que optam por permanecer em atividade após preencherem os requisitos para aposentadoria voluntária. Tal vantagem corresponde ao valor da contribuição previdenciária, sendo paga até o servidor atingir os requisitos para aposentadoria compulsória, conforme o § 5º do artigo 2º da referida Emenda.

Emenda Constitucional n.º 41/2003:

Art. 2º Observado o disposto no art. 4º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, **é assegurado o direito de opção pela aposentadoria voluntária** com proventos calculados de acordo com o art. 40, §§ 3º e 17, da **Constituição Federal**, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação daquela Emenda, quando o servidor, cumulativamente:

(...)

§ 5º O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no caput, e **que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência** equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da **Constituição Federal**.

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 103/2019, o valor do abono passou a ser, no máximo, equivalente ao da contribuição previdenciária, deixando de ser um montante fixo. Contudo, permanece o caráter de estímulo ao servidor que, mesmo apto a se aposentar, decide continuar na ativa. In verbis:

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. **(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)**

Importante destacar que o servidor não é isento de contribuição previdenciária. Ele continua contribuindo, sendo o abono uma forma de reembolso dos valores descontados na mesma folha de pagamento.

Nesse contexto, o abono de permanência não se enquadra no conceito de “remuneração” previsto no artigo 41 da Lei n.º 8.112/1990 (Regime Jurídico Único - RJU), que define a remuneração como o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.

Trata-se, portanto, de verba transitória, que não acompanha os proventos de aposentadoria.

Por sua vez, a gratificação natalina e o adicional de férias são calculados com base na remuneração bruta do servidor antes do desconto da contribuição previdenciária, conforme os artigos 61, II e VII, 63 e 76 da Lei n.º 8.112/1990:

“Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais:

(...)

II - gratificação natalina;

(...)

VII - adicional de férias;”

“Art. 63. A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano.”

“Art. 76. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias.”

Dessa forma, tanto a gratificação natalina quanto o adicional de férias são calculados sobre a remuneração bruta, antes de qualquer desconto, dentre eles descontos de contribuição previdenciária.

Isso significa que o valor relativo ao abono de permanência já foi computado na base de cálculo dessas verbas. Afinal, a remuneração bruta, antes de realizado o desconto da contribuição previdenciária, é que serviu de base para cálculo da gratificação e adicional de férias.

A inclusão do abono de permanência na base de cálculo implicaria duplicidade, pois a verba seria considerada tanto antes quanto após o reembolso. Essa interpretação é corroborada pelo seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E DO TERÇO DE FÉRIAS. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA UNIÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. PAULO DA LAPA FERREIRA ajuizou ação em desfavor da UNIÃO, objetivando a inclusão do valor pago a título de abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do terço de férias, pagando as diferenças daí decorrentes em parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de juros e correção monetária. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar a UNIÃO a incluir o abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias, assim como ao pagamento das diferenças pretéritas daí decorrentes, relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação. Em seu recurso, a UNIÃO alega que o abono de permanência possui natureza ressarcitória dos valores pagos a título de contribuição previdenciária, e não se confunde com o conceito de remuneração de que trata o art. 41 da Lei nº 8.112/90, o qual estabelece que a remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Intimada, a parte autora apresentou contrarrazões. DECISÃO. Já está pacificado pela jurisprudência que o abono de permanência não tem natureza indenizatória, razão pela qual sobre aludida parcela incide o imposto de renda (EDcl no REsp 1.192.556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17.11.2010). Todavia, é problemática a decisão de que o reconhecimento dessa natureza implica, automaticamente, na inserção do abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina ou terço de férias. A gratificação natalina e o terço de férias são calculados com base na remuneração bruta do servidor, antes do desconto da própria contribuição para a seguridade social (CPSS). Desta forma, o acolhimento do pedido, tal como formulado, provocaria uma inserção dúplice do abono de permanência na base de cálculo daquelas mencionadas rubricas (2TRDF 1000274-57.2021.4.01.9340, Rel. Juiz Federal David Wilson de Abreu Pardo, julgado em 08.09.2021). No caso concreto, o extrato de rendimentos comprova que o autor é agente de atividades agropecuárias, vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e percebe abono de permanência pelo menos desde janeiro de 2013. Por meio das fichas financeiras, demonstra-se efetivamente o pagamento da gratificação natalina e do terço de férias. Nota-se que os servidores recebem a esse título valores cujo somatório inclui o vencimento básico, adicional de tempo de serviço e gratificações. Estes valores correspondem à remuneração bruta da parte autora, sem o desconto da contribuição previdenciária. Nesse contexto, é possível dizer que já houve a consideração do valor correspondente ao abono de permanência na base de cálculo do 13º, simplesmente porque o valor desta verba foi calculado antes que houvesse desconto da contribuição previdenciária. Portanto, ao se pleitear a inserção do abono de permanência na base de cálculo do 13º salário, implicaria o pagamento de uma mesma verba de maneira duplicada (bis in idem). Por fim, quanto ao pedido de sobrestamento do feito formulado pela UNIÃO, sem razão. A 2ª Turma Recursal tem entendimento firme no sentido de que não se inclui dentre as atribuições do Relator determinar o sobrestamento do feito, antecipando-se às partes, quanto ao interesse de recorrer. Tal atribuição é do Coordenador das Turmas Recursais quando promover o juízo de admissibilidade de eventual Incidente de Uniformização ou Recurso Extraordinário (2ª TRDF, Processo nº 0061383-37.2016.4.01.3400, Rel. Min. Juiz Federal David Wilson de Abreu Pardo, e-DJF1 de 18.5.2017). Recurso da UNIÃO provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. Sem honorários advocatícios.

(TRF-1 - RECURSO CONTRA SENTENÇA DO JUIZADO CÍVEL: 00419057220184013400, Relator: MÁRCIO FLÁVIO MAFRA LEAL, Data de Julgamento: 17/02/2023, SEGUNDA TURMA RECURSAL - DF, Data de Publicação: PJe Publicação 17/02/2023 PJe Publicação 17/02/2023)

Ademais, é necessário distinguir o entendimento firmado pelo STJ no Tema 424, que trata da incidência de Imposto de Renda sobre valores recebidos a título de abono de permanência. Nesse caso, o abono é tributado porque representa acréscimo de renda, uma vez que os valores descontados de contribuição previdenciária não integraram a base de cálculo inicial do IR. Essa situação é distinta da inclusão do abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias.

Diante do exposto, resta evidente que o pedido formulado pela parte autora carece de amparo jurídico, sendo a improcedência a medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

(...)"

Em suas razões, a parte autora reitera os argumentos da petição inicial, requerendo a reformada sentença para determinar a integração da parcela do abono de permanência no cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias.

VOTO

De início, destaco que esta relatora tem ciência da decisão de afetação constante no âmbito do ARESP nº 2033159/RS, do AResp n. 2.031.906/RS e do REsp n. 1.984.872/CE à sistemática de recurso especial repetitivo pelo STJ da mesma questão jurídica dos presentes autos. Todavia, não houve determinação de suspensão de julgamento de lides da espécie em instâncias ordinárias.

Em relação à matéria discutida nos presentes autos, ressalto que a 8ª Turma, por unanimidade, acolheu a tese autoral, reconhecendo que o abono de permanência deve integrar a base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias (processo nº **5071815-02.2020.4.02.5101**).

A questão a ser reapreciada diz respeito à natureza jurídica da verba abono de permanência, que se for remuneratória e permanente deverá integrar a base de cálculo do décimo terceiro salário e terço constitucional de férias, nos termos pedidos pelo recorrido.

Sobre o abono de permanência, dispõe a Constituição Federal:

"Art. 40. § 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)."

Por seu turno, a Lei nº 8.112/90 fala em seu artigo 41 sobre a remuneração do servidor:

"Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei." (grifei)

Quanto à natureza jurídica da verba abono de permanência, se indenizatória ou remuneratória, o STJ consolidou seu entendimento quando do julgamento de embargos de declaração em recurso especial julgado sob o rito dos repetitivos (Tema 424) e decidiu que é verba de natureza remuneratória. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Por inexistir fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter o acórdão do Tribunal de origem quanto à questão impugnada no recurso especial, não há falar em incidência da Súmula 126/STJ.

2. Esta Seção manifestou-se sobre a natureza jurídica do abono de permanência, quando prestigiou, no acórdão embargado, o entendimento da Segunda Turma, que, ao julgar o REsp 1.105.814/SC, sob a relatoria do Ministro Humberto Martins, reconheceu a incidência do imposto de renda sobre o aludido abono com base nas seguintes razões de decidir: "O abono de permanência trata-se apenas de incentivo à escolha pela continuidade no trabalho em lugar do ócio remunerado.

*Com efeito, é facultado ao servidor continuar na ativa quando já houver completado as exigências para a aposentadoria voluntária. A permanência em atividade é opção que não denota supressão de direito ou vantagem do servidor e, via de consequência, não dá ensejo a qualquer reparação ou recomposição de seu patrimônio. **O abono de permanência possui, pois, natureza remuneratória por conferir acréscimo patrimonial ao beneficiário e configura fato gerador do imposto de renda, nos termos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional.**" (grifou-se). Com efeito, o abono de permanência é produto do trabalho do servidor que segue na ativa, caracterizando inegável acréscimo patrimonial, o que enseja a incidência do imposto de renda. Não cabe a alegação de que o abono de permanência corresponderia a verba indenizatória, pois não se trata de ressarcimento por gastos realizados no exercício da função ou de reparação por supressão de direito.*

3. Verificar se o acórdão embargado enseja contrariedade a normas e princípios positivados na Constituição é matéria afeta à competência do Supremo Tribunal Federal, alheia ao plano de competência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que para fins de prequestionamento, conforme entendimento da Corte Especial (EDcl nos EDcl nos EREsp 579.833/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 22.10.2007).

4. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no REsp 1192556/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2010, DJe 17/11/2010)

Em sequência, o STJ também tem forte jurisprudência sobre ser o abono de permanência verba permanente, afastando o caráter transitório, visto que somente se extinguirá com a aposentadoria do beneficiário. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. TRIBUTÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. A orientação da Corte Especial do STJ é no sentido de que, em Execução contra a Fazenda Pública, é possível a expedição de precatório referente à parcela incontroversa do crédito, ou seja, em relação ao montante do valor executado que não foi objeto de Embargos à Execução.

3. Cumpre registrar que, no âmbito federal, a orientação do STJ foi consolidada na Súmula 31/AGU, in verbis: "É cabível a expedição de precatório referente a parcela incontroversa, em sede de execução ajuizada em face da Fazenda Pública."

4. O abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria. Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ele cessará. (grifei).

5. O STJ, sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, já se manifestou sobre a natureza jurídica do abono de permanência para fins tributários, de forma a assentar o seu caráter remuneratório.

6. O mesmo se diga em relação ao auxílio-alimentação, porquanto o Superior Tribunal de Justiça entende que tal verba, quando paga em dinheiro, possui natureza remuneratória.

7. Recurso Especial desprovido.

(REsp 1607418/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 12/09/2016)

Ressalte-se que a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a discussão sobre a natureza do abono de permanência é de âmbito infraconstitucional (ARE 1273308 / RS - Relator(a): Min. GILMAR MENDES - Julgamento: 27/08/2020; RE 758345 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/10/2017, DJe em 17/04/2018).

Por oportuno, acresço à presente decisão trechos do voto da Dra. Daniella Rocha Santos Ferreira de Souza Motta, no julgamento do processo nº 5002383-71.2022.4.02.5117, em hipótese idêntica à presente, em sessão virtual de 08/11/2022, como se segue:

"Ocorre que, recentemente, em razão de questionamentos em sede de cumprimento, em lides análogas, apurou a contadoria judicial que a base de cálculo da gratificação natalina, conforme os protocolos de cálculos, já inclui o valor do abono de permanência

Ao passo que para cálculo do terço de férias, o abono de permanência não integra sua base de cálculo.

Destaco que, ao que se observa das fichas financeiras dos servidores, o abono de permanência é pago em rubrica própria, como crédito autônomo, compensando o débito de PSS.

Remetido aos autos à Contadoria Judicial constatou-se que ao menos para os servidores do Poder Executivo Federal já há inclusão do abono de permanência na base de cálculo da Gratificação Natalina, o mesmo não ocorrendo com relação ao terço de férias.

De forma que, para a gratificação natalina não há, a priori, lide. Contudo, considerando que não se sabe desde quando essa forma de cálculo foi adotada, bem como se para os demais poderes a sistemática é a mesma, entendo que o mais

adequado é reconhecer o direito, devendo as eventuais diferenças serem apuradas em sede de cumprimento com realização de cálculos concretos, sendo possível a apuração de cálculo zero no tocante a Gratificação Natalina.

Nesse sentido, cito os cálculos efetuados no processo nº 5002383-71.2022.4.02.5117/RJ, considerando as fichas financeiras constantes dos autos como paradigmas (evento 59 - inf 1 e evento 1, finanac8). Outrossim, como o abono de permanência é uma verba estipendial permanente remuneratória, paga como verba própria a crédito no valor do PSS deve fazer parte da base de cálculo tanto da gratificação natalina, como já faz, assim como do terço de férias.

Por fim, destaco que o legislador constitucional poderia ter determinado a imunidade de PSS como forma de incentivo a manutenção da atividade. Contudo, não o fez desta forma, mas sim com pagamento de verba permanente no valor máximo correspondente a contribuição. Por conseguinte, não vislumbro razão para incluir o abono na base de cálculo da gratificação natalina e não no terço de férias. O fato de haver isenção legal quanto ao adicional de férias no tocante ao PSS não altera sua base de cálculo (parágrafo primeiro do art. 4 da Lei 10.887/2004)."

Nesse contexto, conjugando-se as normas legais e o entendimento do STJ sobre o tema, vê-se que o abono de permanência, de natureza remuneratória e permanente, deve integrar a base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias, nos termos dos artigos 63 e 76, ambos da Lei nº 8.112/90.

Em sede de execução, caso se verifique contabilmente que o acréscimo de férias ou a gratificação natalina aqui reclamadas já foram pagas pela Administração com o abono de permanência na composição da sua base de cálculo, não haverá o que se executar em relação às diferenças em questão.

Isto posto, VOTO POR CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, conforme fundamentos e acréscimos acima expendidos, PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS e condenar a ré a incluir o valor pago a título de abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias, observadas as diretrizes elencadas nos arts. 63 e 76, da Lei nº 8.112/90, pagando as diferenças daí decorrentes, que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data em que cada parcela era devida, e acrescidas de juros de mora, a contar da citação, tudo com base nos índices e taxas previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, observando-se a prescrição quinquenal e o teto dos Juizados Especiais Federais. Assevero que É PERMITIDO QUE, EM SEDE DE EXECUÇÃO, CASO SE VERIFIQUE CONTABILMENTE QUE O ACRÉSCIMO DE FÉRIAS OU A GRATIFICAÇÃO NATALINA AQUI RECLAMADAS JÁ SÃO PAGAS PELA ADMINISTRAÇÃO COM O ABONO DE PERMANÊNCIA NA COMPOSIÇÃO DA SUA BASE DE CÁLCULO, NÃO HAVERÁ O QUE SE EXECUTAR EM RELAÇÃO ÀS DIFERENÇAS EM QUESTÃO. Sem custas e honorários. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.